

/และการ...

และการแก้ไขงานว่า ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปหรือข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราหรือราคารวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง แต่อาจสงวนสิทธิที่จะดำเนินการตามข้อ ๒๑ ต่อไปได้ ในระหว่างการก่อสร้างถนนดังกล่าวปรากฏว่า ดินข้างถนนด้านเลียบคลองบางไผ่ได้ทรุดตัวและไหลเลื่อนลงคลองซึ่งจะทำให้ถนนชำรุดเสียหาย อาจเป็นเหตุให้ประชาชนที่ใช้ถนนดังกล่าวได้รับอันตราย นายจันทร์ ทองเยี่ยม ประธานกรรมการบริหารของผู้ถูกฟ้องคดีได้สั่งการด้วยวาจาให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างเชื่อมกันดินพังเลียบคลองบางไผ่ในส่วนที่มีการก่อสร้างถนนโดยเร่งด่วนและส่งให้นายสนธยา พิษมาก หัวหน้าส่วนโยธาของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้ออกแบบเชื่อมกันดินพังและประมาณราคาค่าก่อสร้าง ซึ่งนายสนธยาได้ออกแบบและได้ประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน ๕๑๘,๗๘๘.๔๑ บาท โดยนายจันทร์ได้แจ้งแก่ผู้ฟ้องคดีว่า จะให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลของผู้ถูกฟ้องคดีทำเรื่องเสนอสภาของผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าจ้างก่อสร้างเชื่อมกันดินพังให้ผู้ฟ้องคดีเป็นอีกส่วนหนึ่งต่างหาก ผู้ฟ้องคดีจึงได้ทำการก่อสร้างเชื่อมกันดินพังและถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจนเสร็จสิ้นตามสัญญาจ้างและตามแบบที่กำหนด ต่อมา วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ผู้ถูกฟ้องคดีได้จ่ายเงินค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้แก่ผู้ฟ้องคดีครบถ้วนตามสัญญา แต่มิได้จ่ายเงินค่าก่อสร้างเชื่อมกันดินพัง โดยนายชัยวุฒิ วัชรพินธุ์ ซึ่งเป็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลของผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งกับผู้ฟ้องคดีว่า จะเบิกจ่ายเงินให้เมื่อมีเงินงบประมาณ แต่เนื่องจากขณะนั้นยังไม่มีเงินงบประมาณจึงยังมิได้เบิกจ่าย ต่อมา นายจันทร์ได้พ้นจากตำแหน่งประธานกรรมการบริหารของผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ยินยอมจ่ายค่าก่อสร้างเชื่อมกันดินพังให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยอ้างว่าไม่มีสัญญาว่าจ้างให้ก่อสร้าง จึงไม่สามารถเบิกจ่ายเงินดังกล่าวได้ ผู้ถูกฟ้องคดีได้



/ทำหนังสือ...

ทำหนังสือหรือไปที่อำเภอบางบัวทองเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินดังกล่าวแต่ยังมิได้เบิกจ่าย ผู้ฟ้องคดีจึงได้ร้องขอความเป็นธรรมต่ออำเภอบางบัวทอง ซึ่งอำเภอบางบัวทอง ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นนิติบุคคล มีนายจันทร์ ประธานกรรมการบริหารของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้แทนของผู้ถูกฟ้องคดี ได้สั่งการภายใน ขอบอำนาจหน้าที่ของนิติบุคคล เมื่อการกระทำตามหน้าที่ของนิติบุคคลเป็นเหตุให้เกิด ความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เพื่อความเสียหายนั้น และให้แต่งตั้งกรรมการสอบสวนดำเนินการทางวินัยกับนายชัยวุฒิ ด้วย ซึ่งจังหวัดนนทบุรีได้แจ้งให้อำเภอบางบัวทองแจ้งไปยังผู้ถูกฟ้องคดีให้ดำเนินการ ตามความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีก็ได้จ่ายเงิน ค่าก่อสร้างเชื่อมกันดินพังให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ขอให้ศาลพิจารณาคำพิพากษาและมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินค่าก่อสร้างเชื่อม กันดินพังแก่ผู้ฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดีให้การว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำสัญญาว่าจ้างผู้ฟ้องคดีให้ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองบางไผ่ ในระหว่างการก่อสร้างได้เกิดปัญหาดินที่กำลัง ก่อสร้างเกิดการทรุดตัวเป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้างช่างผู้ควบคุมงานจึงได้มีคำสั่งให้ ผู้ฟ้องคดีหยุดงานไว้ก่อน เมื่อถนนอยู่ตัวจึงได้ดำเนินการก่อสร้างต่อไป ระหว่างหยุดงาน ไม่ปรากฏว่าช่างผู้ควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาย่างไร แต่จาก การรายงานการสอบสวนทำให้ทราบว่านายจันทร์ได้สั่งการด้วยวาจาให้ผู้ฟ้องคดี ดำเนินการก่อสร้างเชื่อมกันดินพังนอกเหนือจากสัญญาจ้างก่อสร้างถนน โดยมีได้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมสัญญาก่อสร้างถนนแต่อย่างใด และไม่ปรากฏว่าได้มีการทำ สัญญาจ้างก่อสร้างเชื่อมกันดินพังในส่วนงานพิเศษดังกล่าว รวมทั้งมิได้มีการประชุมปรึกษา ว่าจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไรที่ให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างเชื่อมกันดินพัง จึงทำให้ คณะกรรมการตรวจการจ้างเข้าใจว่า การก่อสร้างเชื่อมกันดินพังในครั้งนี้เป็นการแก้ปัญหา ของผู้ฟ้องคดี ต่อมา คณะกรรมการตรวจการจ้างได้รายงาน ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบทุกประการแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดี จึงได้จ่ายเงินค่าจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามสัญญา สำหรับงานพิเศษ การก่อสร้างเชื่อมกันดินพัง ผู้ถูกฟ้องคดีไม่อาจดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้



/เนื่องจาก...

เนื่องจากมิได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘

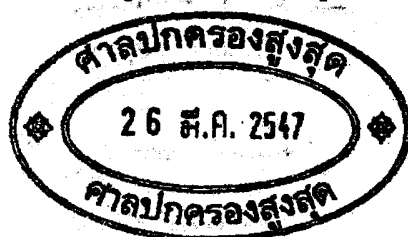
ผู้ฟ้องคดีคัดค้านคำให้การว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำการก่อสร้างเชื่อมกันดินพังตามคำสั่งของนายจันทร์ซึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารของผู้ถูกฟ้องคดี โดยช่างผู้ควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดีก็ทราบเรื่องดี และได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีหยุดงานก่อสร้างแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีได้ใช้เวลาก่อสร้างเชื่อมกันดินพังประมาณหนึ่งเดือน เพราะมีชั้นดินหลายชั้นตอนก็ต้องหล่อเสาเข็ม ขนถ่ายวัสดุ และใช้เครื่องจักรตอกเสาเข็มก่อนที่จะวางแผนสำเร็จรูป โดยมีนายจันทร์และนายสนธยาหัวหน้าส่วนโยธาของผู้ถูกฟ้องคดีมาควบคุมการก่อสร้างอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา ซึ่งปลัดของผู้ถูกฟ้องคดีรวมทั้งกรรมการบริหารและช่างผู้ควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดีทราบเรื่องการก่อสร้างเชื่อมกันดินพังดี ปลัดของผู้ถูกฟ้องคดีบอกผู้ฟ้องคดีด้วยวาจาว่า เมื่อมีเงินเข้ามาจะรีบเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างให้ นอกจากนั้น การก่อสร้างเชื่อมกันดินพังมิใช่เป็นการแก้ไขปัญหของผู้ฟ้องคดีเพื่อก่อสร้างถนนให้แล้วเสร็จตามสัญญา เพราะการก่อสร้างถนนมีค่าก่อสร้างเพียง ๑ ล้านบาทเศษ คงไม่มีผู้รับจ้างรายใดที่จะสร้างเชื่อมกันดินพังซึ่งมีราคาค่าก่อสร้างถึง ๕ ล้านบาทเศษ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีก็ทราบปัญหาการทรุดตัวของถนนมาก่อนและมีนโยบายที่จะสร้างเชื่อมกันดินพังตลอดแนวถนนเลียบคลองบางไผ่ โดยเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ผู้ถูกฟ้องคดีเคยว่าจ้างให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างเชื่อมกันดินพังเลียบคลองบางไผ่ยาวประมาณ ๒๐๐ เมตร ในราคา ๕๔๖,๐๐๐ บาท มาแล้ว และผู้ถูกฟ้องคดียังมีนโยบายที่จะทำเชื่อมกันดินพังดังกล่าวต่อไป เมื่อถนนทรุดตัว นายจันทร์จึงได้ส่งด้วยวาจาให้ผู้ฟ้องคดีเร่งดำเนินการก่อสร้างเชื่อมกันดินพัง โดยจะเบิกจ่ายเงินให้เป็นอีกส่วนหนึ่งต่างหาก และได้สั่งให้นายช่างของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้เขียนแบบแปลนเชื่อมกันดินพังดังกล่าวซึ่งเป็นที่รับรู้กันโดยทั่วไป มิใช่เป็นการทำเองโดยพลการของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด ซึ่งนายจันทร์เป็นผู้มีอำนาจหน้าที่สั่งจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้สั่งการให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างเชื่อมกันดินพัง นอกเหนือจากสัญญาจ้างเป็นการแก้ไขปัญหของผู้ถูกฟ้องคดีเอง และผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติตามคำสั่งผู้มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย กรณีผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้างว่ามีได้มีการทำสัญญาจ้างก่อสร้างในส่วนงานพิเศษ และได้มีการประชุมปรึกษากันว่าจะดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้อย่างไร ก็เป็นกรณี



/ผู้ถูกฟ้องคดี...

ผู้ถูกฟ้องคดีละเว้นไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนวิธีการทำงานตามปกติของผู้ถูกฟ้องคดีเอง
ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะองค์กรของรัฐพึงปฏิบัติโดยเคร่งครัดมากกว่าจะไปเรียกร้องให้บุคคล
ภายนอกต้องถือปฏิบัติ

ผู้ถูกฟ้องคดีให้การเพิ่มเติมว่า ในส่วนใบสรุปผลงานก่อสร้างที่ช่างผู้ควบคุมงาน
มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีหยุดงานไว้ก่อน เมื่อถนนอยู่ตัวจึงให้ดำเนินการสร้างต่อไป นั้น
ไม่มีร่องรอยการขุดลบ ขีดฆ่า หรือตกแต่งที่จะเห็นว่ามีได้กระทำในคราวเดียวกัน
เพื่อปิดเบี่ยงข้อเท็จจริง และตามข้อ ๔๔ (๒) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุ
ขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ กำหนดว่า กรณีที่ปรากฏว่าแบบรูปรายละเอียด
หรือข้อกำหนดในสัญญา มีข้อความขัดกันหรือเป็นที่คลุมเครือได้ว่า ถึงแม้ว่างานนั้น
จะได้เป็นไปตามแบบรูป รายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา แต่เมื่อสำเร็จแล้ว
จะไม่มั่นคงแข็งแรงหรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดีหรือไม่ปลอดภัย ให้สั่งพักงานนั้น
ไว้ก่อนแล้วรายงานคณะกรรมการตรวจการจ้างโดยเร็ว กรณีนี้ผู้ฟ้องคดีมิได้ฝ่าฝืนสัญญา
แต่เมื่อดำเนินการไปแล้วถนนเกิดการทรุดตัว หากดำเนินการต่อไปถนนจะไม่มั่นคงแข็งแรง
ตามหลักวิชาช่างที่ดี ช่างผู้ควบคุมงานจึงมีอำนาจสั่งผู้ฟ้องคดีให้พักหรือหยุดงานไว้ก่อนได้
เพื่อหาทางแก้ไขต่อไป กับตามข้อ ๕๘ และข้อ ๔๘ (๒) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ ให้อำนาจนายจันทร์
ซึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารของผู้ถูกฟ้องคดีมีอำนาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาเดิมได้
โดยทำเป็นสัญญาฉบับใหม่ขึ้น ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการตรวจการจ้างในการสั่งเปลี่ยนแปลง
แก้ไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูป
รายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา แล้วรายงานให้ประธานกรรมการบริหารทราบ
เพื่อพิจารณาอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างต่อไป แต่กรณีนี้นายจันทร์ได้สั่งการให้ผู้ฟ้องคดี
ทำเชือกกันดินพังไปก่อน โดยช่างผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างมิได้
เสนอแนวทางแก้ไขดังกล่าว และเป็นการสั่งการด้วยวาจาโดยละเอียดที่จะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ
ของทางราชการ โดยมีข้อสังเกตว่า ช่วงนายจันทร์ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร
ของผู้ถูกฟ้องคดี เมื่อปีงบประมาณ ๒๕๓๙ และปีงบประมาณ ๒๕๔๐ ผู้ฟ้องคดี
แทบจะผูกขาดการทำงานก่อสร้างให้ผู้ถูกฟ้องคดี จึงมีความเป็นไปได้ว่านายจันทร์
ได้ใช้ความสนิทสนมเป็นส่วนร่วมกับผู้ฟ้องคดีจนนำไปสู่การสั่งจ้างให้ทำการก่อสร้างเชือกกันดินพัง



/โดยไม่คำนึง...

โดยไม่คำนึงถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ นอกจากนั้น ผู้ฟ้องคดีมีอาชีพรับจ้างทำงานกับทางราชการมานาน ก็ย่อมทราบว่าการทำงานรับจ้างกับทางราชการจะต้องทำสัญญาเป็นหนังสือเป็นปกติอยู่แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดียอมรับว่า นายจันทร์ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารเป็นผู้แทน หรือตัวแทนของผู้ถูกฟ้องคดีตามมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แต่จะต้องบริหารกิจการของผู้ถูกฟ้องคดีภายใต้ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ เมื่อไม่ปฏิบัติตามระเบียบถือว่า เป็นการกระทำโดยปราศจาก อำนาจหรือนอกเหนือขอบอำนาจที่ตนมีอยู่ ตามมาตรา ๘๒๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ เมื่อไม่มีอำนาจกระทำในฐานะตัวแทนหรือผู้แทนของผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว นายจันทร์ต้องรับผิดชอบตามสัญญานี้เป็นการส่วนตัว

ศาลปกครองชั้นต้นดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงโดยไต่สวนคู่กรณี และพยานเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๔ และวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๔ แล้ว ได้ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม ดังนี้

นายมังกร พรหมประพัฒน์ หัวหน้าผู้จัดการของผู้ฟ้องคดี ให้ถ้อยคำ ว่า นายจันทร์ได้สั่งการให้ผู้ฟ้องคดีจัดทำเชือกกันดินพังดังกล่าว เนื่องจากดินด้านข้างถนน ใต้โหลลงริมคลอง หากไม่ทำเชือกกันดินพัง การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จะเกิดความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าราคาก่อสร้างเชือกกันดินพังจำนวน ๕๑๘,๗๘๘.๔๑ บาท เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว กรณีอำเภอบางบัวทองแต่งตั้งคณะกรรมการ สอบข้อเท็จจริงแล้วแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินค่าก่อสร้างเชือกกันดินพังแก่ผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีก็ไม่ยอมจ่ายเงิสดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีได้แจ้งปัญหาดังกล่าวให้จังหวัดนนทบุรี ทราบ จังหวัดนนทบุรีได้หารือไปที่สำนักงานอัยการสูงสุด แต่ขณะนี้ยังไม่ทราบผลการหารือ สำหรับคดีนี้ นอกจากผู้ฟ้องคดีมีความประสงค์ให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินค่าก่อสร้างเชือกกันดินพัง จำนวน ๕๑๘,๗๘๘.๔๑ บาท แก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว ผู้ฟ้องคดียังมีความประสงค์ให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่าย ดอกเบี้ยจากต้นเงินจำนวนดังกล่าว นับตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๐ อันเป็นวันที่ ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานก่อสร้างเชือกกันดินพังถึงวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินให้ผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายดอกเบี้ยธนาคารซึ่งผู้ฟ้องคดีต้องจ่ายรายเดือนเดือนละ ๔,๑๕๗.๔๙ บาท นับแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๐ จนถึงวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีด้วย



/นายจันทร์...

นายจันทร์ ทองเอี่ยม ให้ถ้อยคำ่ว่า ขณะเกิดเหตุพยานดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหารของผู้ถูกฟ้องคดี พยานในฐานะผู้แทนของผู้ถูกฟ้องคดีได้ลงนาม ในสัญญาว่าจ้างผู้ฟ้องคดีให้ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบบคลองบางไผ่ ช่วงที่ผู้ฟ้องคดี กำลังบดอัดดินเพื่อทำถนน ปรากฏว่าดินเลียบบคลองบางไผ่ได้พังทลายลง ซึ่งจะทำให้ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเสียหายได้ พยานจึงได้สั่งการด้วยวาจาให้ผู้ฟ้องคดีทำการสร้าง เชื้อนกันดินพังต่อจากเชื้อนกันดินพังที่ผู้ถูกฟ้องคดีเคยว่าจ้างให้ผู้ฟ้องคดีทำมาก่อน โดยพยานเห็นว่าเป็นเรื่องรีบด่วน ได้สั่งให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลของผู้ถูกฟ้องคดี ชื่อนายชัยวุฒิ วัชรพินธุ์ ดำเนินการนำสัญญาการก่อสร้างเชื้อนกันดินพังทำเป็นข้อบังคับ ของผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อทำการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดี และได้สั่งให้นายสนธยา พิชมาท ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนโยธาของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้เขียนแบบและประเมินค่าก่อสร้าง ซึ่งได้ประเมินค่าก่อสร้างเป็นเงิน ๕๑๘,๗๘๘.๔๑ บาท โดยคิดจากราคากลางซึ่งพยาน เห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว ขณะพยานสั่งการด้วยวาจาให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างเชื้อนกันดินพัง มีกรรมการบริหารของผู้ถูกฟ้องคดีหลายคนรู้เห็นเหตุการณ์ดังกล่าวด้วย ผู้ฟ้องคดี ได้ก่อสร้างเชื้อนกันดินพังเสร็จก่อนแล้วจึงสร้างถนนเสร็จ ผู้ถูกฟ้องคดีได้จ่ายเงินค่าก่อสร้าง ถนนให้ผู้ฟ้องคดี แต่ยังมีได้จ่ายค่าก่อสร้างเชื้อนกันดินพัง โดยนายชัยวุฒิอ้างว่ายังไม่มีเงิน เข้ามาพอจะจ่ายได้ พยานได้เร่งรัดนายชัยวุฒิให้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างเชื้อนกันดินพัง ให้แก่ผู้ฟ้องคดี นายชัยวุฒิแจ้งว่าไม่มีปัญหาอะไร เนื่องจากการสั่งให้ก่อสร้างเชื้อนกันดินพัง เป็นการว่าจ้างเพิ่มเติมจากข้อ ๑๕ ตามสัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งพยานมีอำนาจสั่งการให้ก่อสร้างเพิ่มเติมได้ ต่อมา พยานเกษียณอายุออกจาก ตำแหน่งประธานกรรมการบริหารของผู้ถูกฟ้องคดี ทราบว่าผู้ถูกฟ้องคดียังไม่ได้เบิกจ่ายเงิน ให้แก่ผู้ฟ้องคดี

นางสาวดารา ศิลาปาน ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถูกฟ้องคดี ให้ถ้อยคำว่านายจันทร์ ประธานกรรมการบริหารของผู้ถูกฟ้องคดีไม่มีอำนาจสั่งการด้วยวาจาให้ผู้ฟ้องคดี ก่อสร้างเชื้อนกันดินพัง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การ บริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ กำหนดว่า ประธานกรรมการบริหารขององค์การบริหาร ส่วนตำบลมีอำนาจสั่งจ้างด้วยวิธีตกลงราคาได้ไม่เกินวงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดี ได้มีการร้องเรียนไปที่อำเภอบางบัวทอง ต่อมา อำเภอบางบัวทองได้มีหนังสือแจ้ง



/ผู้ถูกฟ้องคดี...

ผู้ถูกฟ้องคดีให้ชำระเงินค่าก่อสร้างเชื่อมกันดินพังให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าไม่สามารถดำเนินการตามหนังสือของอำเภอบางบัวทองได้เพราะการก่อสร้างเชื่อมกันดินพังมิได้ทำสัญญาถูกต้อง ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงอำเภอบางบัวทองหรือปัญหาการจ่ายเงินดังกล่าว โดยให้ระบุวิธีการจ่ายเงินจากเงินหมวดใดให้ชัดเจน ผู้ถูกฟ้องคดีจะได้ดำเนินการตามคำสั่ง และทราบว่าอำเภอบางบัวทองได้หาหรือปัญหาดังกล่าวไปที่จังหวัดนนทบุรี หากจะต้องมีการจ่ายเงินค่าจ้างในกรณีนี้ ทางผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องดำเนินการโดยวิธีทางงบประมาณ ต้องจัดทำเป็นข้อบังคับงบประมาณเสนอสภาของผู้ถูกฟ้องคดีให้ความเห็นชอบ แล้วประกาศเป็นข้อบังคับงบประมาณ ดำเนินการตามขั้นตอนเสนอประธานกรรมการบริหารของผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อสั่งจ่ายเงินดังกล่าวต่อไป สำหรับราคาค่าก่อสร้างเชื่อมกันดินพังจำนวน ๕๑๘,๗๘๘.๕๑ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ทราบว่าเป็นราคาที่เหมาะสมหรือไม่ จะต้องตรวจสอบจากราคากลางในขณะนั้น หากผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบแล้วพบว่าราคาไม่เหมาะสมหรือแพงเกินไป ผู้ถูกฟ้องคดีจะได้มีหนังสือแจ้งให้ศาลทราบต่อไป

นายสนธยา พิชมาท ให้ถ้อยคำไว้ว่า ขณะเกิดเหตุพยานดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา ของผู้ถูกฟ้องคดี เดิมถนนเลียบบคลองบางไผ่เป็นถนนหินคลุก ในช่วงแรกได้จ้างให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างเชื่อมกันดินพังริมคลองบางไผ่บริเวณหัวโค้งระยะทางประมาณ ๗๐ ถึง ๑๐๐ เมตร เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีการกัดเซาะตลิ่ง พยานเป็นผู้เขียนแบบเชื่อมกันดินพังดังกล่าว ในการก่อสร้างเชื่อมกันดินพังครั้งแรกได้ทำเป็นข้อบังคับเสนอสภาของผู้ถูกฟ้องคดี สภาได้อนุมัติให้จัดทำได้ เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ก่อสร้างเชื่อมกันดินพังในช่วงแรกเสร็จ ก็ได้มีการจ่ายเงินค่าจ้างผู้ฟ้องคดีแล้ว พยานเข้าใจว่าถนนเลียบบคลองบางไผ่คงจะไม่มีการพังในแนวตลิ่งอีก ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้เสนอข้อบังคับเพื่อจัดทำถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบบคลองบางไผ่ดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาของผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว โดยพยานเป็นผู้เขียนแบบถนนคอนกรีตเสริมเหล็กดังกล่าว ได้ดำเนินการประกวดราคาหาผู้ก่อสร้าง ผู้ฟ้องคดีชนะการประกวดราคาได้เป็นคู่สัญญารับจ้างก่อสร้าง ซึ่งขณะที่ผู้ฟ้องคดีใช้รถสันตะเทียมทำการบดอัดด้วยหินคลุกบนถนนเลียบบคลองบางไผ่ดังกล่าวปรากฏว่าถนนที่บดอัดด้วยหินคลุกดังกล่าวด้านริมตลิ่งในส่วนที่ยังมิได้ทำเชื่อมกันดินพังได้มีการพังทลายลงไป ซึ่งขณะนั้นมีนายวิชัย หนึ่งใจเย็น ข้าราชการของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้ควบคุมงาน ได้มารายงานให้พยานทราบด้วย ในวันดังกล่าวพยานได้ออกไปตรวจสอบพบว่า ถนนหินคลุก



/ที่ถูกบดอัด...

ที่ถูกบดอัดแล้วได้มีการพังทลายลงไปในคลองบางไผ่เป็นระยะทางยาวประมาณ ๑๐ เมตร ความกว้างของส่วนที่พังเข้ามาในเขตถนนประมาณ ๒ เมตร ต่อมา พยานได้สั่งให้ผู้ฟ้องคดี นำหินคลุกมาบดอัดเข้าไปใหม่โดยเข้าใจว่าหินคลุกที่พังทลายลงไปจะเป็นฐานให้ แต่หินคลุกที่บดอัดใหม่ก็มีการพังทลายลงไปอีก หลังจากนั้น พยานก็เกิดความไม่มั่นใจว่า ถ้าเอาหินคลุกมาบดอัดใหม่อีกก็คงจะมีการพังทลายลงไปอีก จึงได้แจ้งให้นายจันทร์ ประธานกรรมการบริหารของผู้ถูกฟ้องคดี และนายชัยวุฒิ ปลัดของผู้ถูกฟ้องคดี ทราบเรื่องดังกล่าว และนายวิชัยนายช่างผู้ควบคุมงานก็ได้ไปแจ้งเรื่องให้กรรมการบริหาร ของผู้ถูกฟ้องคดีทราบ ซึ่งบุคคลดังกล่าวก็ได้มาตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ หลังจากนั้น ก็ได้มีความเห็นว่าจะต้องมีการทำเชือกกันดินพังบริเวณดังกล่าว นายชัยวุฒิได้เสนอแนะว่า ให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการทำเชือกกันดินพังไปก่อน หากมีเงินเข้ามาทางผู้ถูกฟ้องคดี ก็จะดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้ หลังจากนั้นนายจันทร์ก็ได้สั่งการให้พยานดำเนินการ เขียนแบบเชือกกันดินพังดังกล่าว ซึ่งพยานก็ได้สั่งการให้นายวิชัย ผู้ได้บังคับบัญชา ของพยานดำเนินการเขียนแบบเชือกกันดินพังและคิดคำนวณราคาเชือกดังกล่าว โดยนายวิชัยได้นำแบบของเชือกกันดินพังซึ่งก่อสร้างในช่วงแรกมาแก้ไขโดยเพิ่มความยาว เสาเข็มจาก ๔ เมตร เป็น ๕ เมตร เนื่องจากเห็นว่าบริเวณที่เกิดเหตุดังกล่าวมีการพังทลาย ของดินมาก และได้มีการเปลี่ยนลักษณะของเสาเข็มจากเดิมเป็นรูปตัวไอมาเป็นรูปสี่เหลี่ยมตัน ซึ่งจะแข็งแรงขึ้นกว่าเดิม เมื่อนายวิชัยเขียนแบบและคำนวณราคาเสร็จ พยานได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองแบบและการคำนวณราคาดังกล่าว ซึ่งการคำนวณโดยดูจากราคากลาง ที่กระทรวงพาณิชย์จัดทำขึ้นเป็นฐานในการคำนวณราคา พยานเห็นว่าราคาที่คำนวณได้ เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว เมื่อเขียนแบบเสร็จผู้ฟ้องคดีก็ได้ดำเนินการสร้างเชือกกันดินพัง โดยผู้ถูกฟ้องคดีมิได้แต่งตั้งนายช่างผู้ใดเป็นผู้ควบคุมงานสร้างเชือกกันดินพังเนื่องจาก เป็นงานเร่งด่วน แต่ระหว่างที่มีการก่อสร้างพยานก็ได้ควบคุมดูแลให้เป็นไปตามแบบ และเห็นว่าคงจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบปริมาณงานเมื่อจะมีการจ่ายเงินค่าจ้าง ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างเชือกกันดินพังประมาณหนึ่งสัปดาห์ก็แล้วเสร็จ หลังจากนั้น ก็นำคอนกรีต มาเทบนถนนเลียบคลองดังกล่าวประมาณเจ็ดวันก็แล้วเสร็จ ผู้ฟ้องคดีได้ขอเบิกเงิน ค่าถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางผู้ถูกฟ้องคดีได้มีการจ่ายเงินให้ครบถ้วนแล้ว สำหรับเงิน ค่าเชือกกันดินพัง ทางผู้ฟ้องคดีก็ได้มาทวงถามเป็นระยะ แต่นายชัยวุฒิได้แจ้งว่า



/ยังไม่มีเงินเข้า...

ยังไม่มีเงินเข้ามา หากมีเงินเข้ามาแล้วจะทำการเบิกจ่ายให้ ซึ่งเป็นหน้าที่ของปลัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะเสนอเรื่องดังกล่าวเป็นข้อบังคับขอความเห็นชอบจากสภาของผู้ถูกฟ้องคดี กรณีที่ให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างเขื่อนกันดินพังในครั้งนี้ พยานเห็นว่ามีความจำเป็น เนื่องจากหากไม่มีการก่อสร้างเขื่อนกันดินพัง ก็จะทำให้ถนนคอนกรีตที่ก่อสร้างเสร็จแล้วพังทลายด้วย ซึ่งจะเกิดความเสียหายอย่างมาก พยานเห็นว่าป็นกรณีฉุกเฉินที่จะใช้วิธีให้ก่อสร้างไปก่อนได้ เนื่องจากหากหลังจากการก่อสร้างเสร็จแล้วก็สามารถทำข้อบังคับเสนอสภาของผู้ถูกฟ้องคดี โดยชี้แจงความจำเป็นก็น่าจะทำได้ ขณะที่พยานเป็นผู้ดูแลการก่อสร้างเขื่อนดังกล่าวเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้ก่อสร้างเขื่อนได้ครบถ้วนตามแบบ สำหรับการออกแบบเขื่อนกันดินพังดังกล่าว ได้มีการออกแบบเป็นสองช่วงโดยช่วงแรกความยาว ๑๑๙ เมตร เป็นส่วนที่มีการพังทลายของดินมาก ได้มีการเขียนแบบให้เสาเข็มยาว ๕ เมตร คำนวณค่าก่อสร้างได้เป็นเงิน ๓๗๓,๖๙๖.๗๙ บาท ช่วงที่สองความยาว ๔๙ เมตร เป็นส่วนที่ดินตลิ่งพังทลายไม่มาก กำหนดให้เสาเข็มยาว ๔ เมตร คำนวณค่าก่อสร้างเป็นเงิน ๑๔๕,๑๐๑.๖๒ บาท รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น ๕๑๘,๗๙๘.๔๑ บาท พยานได้ตรวจสอบดูใบประมาณการรวม ๓ แผ่น และแบบแปลนรวม ๑ แผ่น ทำยคำฟ้องของผู้ฟ้องคดี แล้วเห็นว่าเอกสารดังกล่าว เป็นสำเนาที่ถูกต้องที่พยานได้จัดทำขึ้นและได้รับรองในหน้าที่

นายชัยวุฒิ วัชรพันธ์ ให้ถ้อยคำไว้ว่า ขณะเกิดเหตุ พยานดำรงตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลของผู้ถูกฟ้องคดี ก่อนจะเกิดเหตุผู้ถูกฟ้องคดีได้เสนอข้อบังคับ เพื่อก่อสร้างเขื่อนกันดินพังริมคลองบางไผ่ให้สภาของผู้ถูกฟ้องคดีให้ความเห็นชอบ แล้วผู้ถูกฟ้องคดีได้ว่าจ้างผู้ฟ้องคดีให้ก่อสร้างเขื่อนดังกล่าว เมื่อผู้ฟ้องคดีก่อสร้างเขื่อนดังกล่าวเสร็จ ได้มีการจ่ายเงินค่าจ้างแก่ผู้ฟ้องคดี ต่อมาในปีเดียวกัน ผู้ถูกฟ้องคดีได้เสนอข้อบังคับ เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบบคลองบางไผ่โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาของผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว ได้มีการประกวดราคาและได้ว่าจ้างให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กดังกล่าว ระหว่างมีการก่อสร้างถนนทราบว่ามีปัญหา คือ ดินริมตลิ่งคลองบางไผ่ในส่วนที่ยังมิได้ก่อสร้างเขื่อนกันดินพังได้มีการเลื่อนไหลพังลงไป โดยพยานทราบจากนายช่างที่ควบคุมงาน พยานจึงได้ไปร่วมตรวจสอบดูที่เกิดเหตุพบว่า ช่วงที่ดินเลื่อนไหลลงไปตามแนวของถนนยาวประมาณ ๑๐๐ เมตร ความกว้างลึกเข้าไปในถนนประมาณ ๑ เมตร ซึ่งในช่วงแรกก่อนจะมีการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก



/ดังกล่าว...

ดังกล่าว นายสนธยาซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนโยธาของผู้ถูกฟ้องคดีเคยให้ความเห็นว่าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจะห่างจากขอบตลิ่งประมาณ ๑ เมตร ดินตลิ่งจะไม่มีพังทลายลงไป พยานได้มอบหมายนายสนธยาหาวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว หลังจากนั้นพยานก็เห็นผู้ฟ้องคดีก่อสร้างเชื่อมกันดินพังบริเวณก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กดังกล่าว ทราบว่านายวิชัยซึ่งดำรงตำแหน่งช่างโยธาของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้เขียนแบบเชื่อมกันดินพังดังกล่าว โดยมีนายสนธยาเป็นผู้ร่วมลงลายมือชื่อในแบบดังกล่าวด้วย ผู้ฟ้องคดีได้ก่อสร้างเชื่อมไม่เกินหนึ่งสัปดาห์ ประมาณ ๓ ถึง ๔ วันก็แล้วเสร็จ ทราบว่านายวิชัยและนายสนธยาเป็นผู้ไปดูแลควบคุมการก่อสร้างเชื่อมกันดินพังดังกล่าว หลังจากทีก่อสร้างเชื่อมเสร็จแล้ว พยานจึงทราบว่านายจันทร์ ประธานกรรมการบริหารของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้สั่งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างเชื่อมกันดินพังดังกล่าว ขณะที่พยานไปเห็นสภาพดินริมคลองบางไผ่เลื่อนไหลพังขณะทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พยานเห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการให้เสาเข็มมาปักริมคลองบางไผ่กันตลิ่งพังหรืออาจจะสร้างเชื่อมกันดินพังก็ได้ ซึ่งพยานเห็นว่าการก่อสร้างเชื่อมกันดินพังจะเหมาะสมกว่า เนื่องจากเชื่อมกันดินพังทำด้วยอิฐจะแข็งแรงกว่าไม้ แต่การก่อสร้างเชื่อมกันดินพังจะต้องผ่านกระบวนการวิธีการงบประมาณและระเบียบว่าด้วยการพัสดุ คือ ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารและสภาของผู้ถูกฟ้องคดี และนายอำเภอได้อนุมัติข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายแล้ว หากเป็นกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารและมีเงินเพียงพอในการใช้จ่าย ซึ่งต้องสอบราคาก่อนหากจำเป็นก็ใช้วิธีพิเศษ หลังจากผู้ฟ้องคดีเบิกเงินค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้ว ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มาขอเบิกเงินค่าก่อสร้างเชื่อมกันดินพังโดยมาแจ้งกับพยานและมีหนังสือขอเบิกจ่ายมาด้วย พยานได้หารือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง ซึ่งปลัดอำเภอบางบัวทองได้โทรศัพท์มาแจ้งให้พยานทราบว่าให้ทำการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่พยานเห็นว่าไม่มีกฎระเบียบที่จะมาอ้างในการเบิกจ่ายเงินในกรณีนี้ได้ ซึ่งหลังจากนั้น ได้มีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้มาตรวจดูงานและดูการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พยานได้สอบถามเรื่องการขอเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างเชื่อมกันดินพังจากเจ้าหน้าที่ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินดังกล่าว แต่ได้รับแจ้งว่าไม่สามารถเบิกเงินให้ได้ หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีก็มาติดต่อ



/ขอเบิกเงิน...

ขอเบิกเงินค่าก่อสร้างเชื่อมกันดินพังดังกล่าวอีกหลายครั้ง แต่พยานมิได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้ ต่อมา ทราบว่า ผู้ฟ้องคดีได้ร้องเรียนไปที่กรมการปกครองและที่จังหวัดนนทบุรี อำเภอบางบัวทองได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีนี้ หลังจากนั้น พยานทราบว่า คณะกรรมการสอบสวนเสร็จแล้ว มีความเห็นให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินค่าก่อสร้างเชื่อมกันดินพังให้แก่ผู้ฟ้องคดี และให้ตั้งกรรมการสอบสวนวินัยกับพยาน

จังหวัดนนทบุรีได้ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อศาลว่า กรณีผู้ฟ้องคดีได้ร้องเรียนไปยังกรมการปกครอง จังหวัดจึงให้อำเภอบางบัวทองสอบสวนข้อเท็จจริงตามประเด็นสำคัญ ๕ ประเด็น และอำเภอบางบัวทองได้รายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริงตามหนังสือ ปกปิต ที่ นบ ๐๔๑๘/๒๓ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๓ สรุปได้ดังนี้

๑. ในการบริหารงานของ นายจันทร์ ประธานกรรมการบริหารของผู้ถูกฟ้องคดีในขณะนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินการโครงการต่างๆ นายจันทร์จะสั่งการด้วยวาจาโดยตรงกับนายชัยวุฒิ ปลัดของผู้ถูกฟ้องคดีในขณะนั้น และนายชัยวุฒิจะเป็นผู้สั่งการกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติอีกครั้งหนึ่ง และการก่อสร้างเชื่อมกันดินพังในกรณีดังกล่าว นายจันทร์ได้สั่งการด้วยวาจาแก่นายชัยวุฒิให้จัดทำเอกสารทางราชการเพื่อเบิกจ่ายเงินให้กับผู้ฟ้องคดี แต่นายชัยวุฒิไม่ได้ทำตามที่นายจันทร์สั่งให้ดำเนินการ จึงก่อให้เกิดปัญหาการร้องเรียนขึ้น

๒. ผู้ฟ้องคดีได้เข้าไปดำเนินการก่อสร้างเชื่อมกันดินพังโดยการสั่งการด้วยวาจาจากนายจันทร์ในฐานะผู้ว่าจ้างตามสัญญาจ้างที่ ๒๐/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๔๐ และอำเภอมิมีความเห็นว่าการที่นายจันทร์ได้สั่งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างเชื่อมกันดินพังนอกเหนือจากสัญญาจ้างทำถนน เป็นคำสั่งทางปกครองหรือนิติกรรมทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น การกระทำของนายชัยวุฒิจึงเป็นการกระทำที่ขาดความรับผิดชอบน่าจะมีเจตนาหน่วงเหนี่ยวประวิงเวลาไม่หาทางแก้ไข ทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาที่สั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ

๓. สภาพเขื่อนโดยทั่วไปยังสามารถป้องกันการพังทลายของดินได้ มีบางส่วนเสียหายเนื่องจากการเลื่อนไหลของดิน และใช้งานมาเป็นเวลากว่าสองปี ประกอบกับมีรถบรรทุกหนักเข้าไปวิ่งโดยไม่มีการควบคุม ซึ่งนายจันทร์และนายสนธยา



/ยืนยันว่า...

ยืนยันว่ามีคุณภาพและปริมาณงานถูกต้องเป็นไปตามแบบแปลนการก่อสร้าง เพราะบุคคลทั้งสองคน ได้ควบคุมการทำงานอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนแล้วเสร็จ

๔. การก่อสร้างเชื่อมกันดินพังเป็นงานที่ผู้ฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างและลงทุนฝ่ายเดียว และยืนยันว่ามีคุณภาพและปริมาณงานถูกต้องตามแบบแปลนการก่อสร้าง

๕. การก่อสร้างเชื่อมกันดินพังมีแบบแปลนก่อสร้าง นายสนธยายืนยันว่าเป็นผู้ออกแบบและประมาณราคาก่อสร้าง โดยนำแบบเดิมซึ่งเคยก่อสร้างไปแล้วมาแก้ไข รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น ๕๑๘,๗๘๘.๔๑ บาท โดยนายจันทร์เป็นผู้อนุมัติแบบแปลน

จังหวัดนนทบุรีพิจารณาแล้วเห็นว่า ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน จึงได้หารือ อัยการจังหวัดนนทบุรีตามหนังสือ ที่ นบ ๐๐๑๘.๒/๒๕๕๐๙ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ ซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาของอัยการจังหวัดนนทบุรี

ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า ตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๔๓ มาตรา ๕๘ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗ และมาตรา ๘๐ วรรคหนึ่ง กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นและมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมทั้งการจัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำทางบก โดยมีคณะกรรมการบริหารเป็นผู้มีอำนาจบริหารกิจการของผู้ถูกฟ้องคดี และให้ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้แทนของผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งเป็นการแสดงความประสงค์ของนิติบุคคลโดยผู้แทนของนิติบุคคลและความเกี่ยวพันระหว่างนิติบุคคลกับผู้แทนของนิติบุคคลหรือกับบุคคลภายนอก เมื่อกฎหมายว่าด้วยสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบลมิได้บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะ จึงต้องเป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา ๗๐ มาตรา ๗๗ และมาตรา ๘๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กล่าวคือ ผู้แทนของนิติบุคคลจะเป็นผู้แสดงออกถึงความประสงค์ของนิติบุคคล และนิติบุคคลย่อมมีความผูกพันต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่ผู้แทนของนิติบุคคลได้ทำไปภายในขอบอำนาจแห่งฐานผู้แทนของนิติบุคคล

การที่นายจันทร์สั่งการด้วยวาจาให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างเชื่อมกันดินพังเลียบคลองบางไผ่ดังกล่าว เพื่อมิให้ถนนที่จะก่อสร้างเลียบคลองบางไผ่ชำรุดเสียหาย จึงเป็นกรณีผู้ว่าจ้างสั่งการให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษ โดยงานพิเศษนั้นอยู่ในขอบข่ายทั่วไป



/แห่งวัตถุประสงค์...

แห่งวัดอุประสงค์ของสัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก นายจันทร์จึงมีอำนาจสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทำงานพิเศษดังกล่าวได้ตามข้อกำหนดในสัญญาข้อ ๑๕ ซึ่งเป็นเอกสิทธิ์ของรัฐเพื่อให้บรรลุลักษณะการดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้ฟ้องคดีไม่สามารถปฏิเสธการสั่งการดังกล่าวได้ นายจันทร์ในฐานะผู้แทนของผู้ถูกฟ้องคดีมีอำนาจสั่งการดังกล่าว เพราะอยู่ในวัดอุประสงค์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะต้องจัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำ ทางบก มิใช่เป็นการสั่งการโดยไม่มีอำนาจหรือนอกเหนืออำนาจแต่อย่างใด

กรณีผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า นายจันทร์สั่งจ้างก่อสร้างเขื่อนกันดินพัง โดยมีได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ เนื่องจากมิได้มีการเสนอให้แก้ไขจากช่างผู้ควบคุมงาน หรือจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง และมิได้แก้ไขสัญญาโดยทำเป็นหนังสือ จึงเป็นการกระทำโดยปราศจากอำนาจหรือนอกเหนือเขตอำนาจ และไม่ถือว่าเป็นการจ้างผู้กระทำต้องรับผิดชอบส่วนตัว นั้น เห็นว่า ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นเพียงข้อบังคับหรือกฎที่ออกโดยฝ่ายปกครองเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถูกฟ้องคดีและเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีต้องถือปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุดังกล่าวต้องปฏิบัติตามอย่างไรเท่านั้น กรณีนายจันทร์สั่งจ้างผู้ฟ้องคดีให้ก่อสร้างเขื่อนกันดินพัง โดยมีได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นแต่เพียงมิได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการใช้อำนาจเกี่ยวกับการพัสดุดังกล่าวอยู่ในขององค์กรเท่านั้น ซึ่งนายจันทร์ผู้กระทำการโดยฝ่าฝืนระเบียบดังกล่าวอาจได้รับผลว่าเป็นการกระทำผิดทางวินัย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๘ ของระเบียบดังกล่าว แต่กรณีผู้ฝ่าฝืนระเบียบต้องรับผิดชอบทางวินัย มิใช่ข้ออ้างที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะยกขึ้นต่อสู้กับบุคคลภายนอกที่เป็นคู่สัญญาว่าตนไม่ต้องรับผิดชอบ เพราะเป็นคนละส่วนกัน โดยความเกี่ยวพันหรือความรับผิดชอบระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นนิติบุคคลกับผู้แทนของนิติบุคคลหรือกับบุคคลภายนอก ย่อมเป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา ๗๐ มาตรา ๗๗ และมาตรา ๘๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่บัญญัติให้นิติบุคคลมีความผูกพันต่อบุคคลภายนอกในกิจการทั้งหลาย อันผู้แทนของนิติบุคคลได้ทำไปภายในขอบอำนาจแห่งฐานผู้แทน และกรณีนี้ย่อมเป็นไปตามหลักกฎหมายปกครองทั่วไปที่ใช้กับสัญญาทางปกครองที่ว่า รัฐย่อมมีเอกสิทธิ์



/ที่จะสั่งให้...

ที่จะสั่งให้คู่สัญญาทำงานพิเศษที่อยู่นอกเหนือจากสัญญาได้ หากงานพิเศษนั้น อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญา ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถบรรลุผลในการจัดทำ บริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพของรัฐ โดยคู่สัญญาไม่อาจปฏิเสธที่จะไม่ทำตาม แต่เมื่อรัฐได้ใช้เอกสิทธิ์ดังกล่าวแล้ว รัฐย่อมมีหน้าที่ที่จะต้องจ่ายเงินชดเชยสำหรับการทำงานพิเศษ ให้แก่คู่สัญญาด้วย การที่นายจันทร์สั่งให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างเขื่อนกันดินพังโดยคำนวณ ค่าจ้างให้เป็นเงิน ๕๑๘,๗๘๘.๔๑ บาท เป็นการสั่งการตามอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ในฐานะผู้แทนของผู้ถูกฟ้องคดี และอาศัยข้อกำหนดตามสัญญาข้อ ๑๕ ผู้ฟ้องคดี จึงได้ก่อสร้างเขื่อนกันดินพังตามสัญญาจ้างดังกล่าว มิใช่เป็นกรณีผู้ฟ้องคดีจัดทำ เขื่อนกันดินพังขึ้นเอง อันเนื่องมาจากความบกพร่องของผู้ฟ้องคดีที่ไม่คิดคำนวณให้รอบคอบเสียก่อน ทำสัญญารับจ้างทำถนนว่า ขณะก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจะเกิดการพังทลาย ของดินริมคลองบางไผ่จนต้องสร้างเขื่อนกันดินพัง เพราะผู้ถูกฟ้องคดีได้ก่อสร้างเขื่อนกันดินพัง บริเวณหัวโค้งของคลองบางไผ่แล้ว และเจ้าหน้าที่ส่วนโยธาของผู้ถูกฟ้องคดีก็ยอมรับว่า มิได้คาดคิดมาก่อนว่าถนนเลียบคลองบางไผ่จะมีการพังในแนวตลิ่งอีก ผู้ถูกฟ้องคดี จึงได้เสนอข้อบังคับก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กดังกล่าวต่อสภาของผู้ถูกฟ้องคดี จนได้รับความเห็นชอบด้วยแล้ว และได้ดำเนินการประกวดราคาหาผู้รับจ้างจนได้ผู้ฟ้องคดี มาเป็นผู้รับจ้างดังกล่าว จึงมิใช่กรณีที่ผู้ฟ้องคดีจะรู้ได้เองว่า การก่อสร้างถนนคอนกรีต ดังกล่าวผู้ฟ้องคดีมีภาระหน้าที่ที่จะต้องสร้างเขื่อนกันดินพังด้วย โดยพิจารณาจากราคา ที่ผู้ฟ้องคดีเสนอเป็นเงิน ๑,๔๑๓,๐๐๐ บาท เป็นราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อย่างเดียว มิได้รวมราคาก่อสร้างเขื่อนกันดินพังด้วย ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าเป็นราคา ที่เหมาะสมจึงได้ว่าจ้างผู้ฟ้องคดีให้ก่อสร้างถนนคอนกรีตดังกล่าว ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีรู้ว่า จะต้องสร้างเขื่อนกันดินพังในราคาที่หัวหน้าส่วนโยธาของผู้ถูกฟ้องคดีคำนวณแล้ว เป็นเงิน ๕๑๘,๗๘๘.๔๑ บาท เพื่อให้งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสามารถดำเนินการได้ ผู้ฟ้องคดีคงไม่เสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพียง ๑,๔๑๓,๐๐๐ บาท หรือหากเป็นการเสนอราคาทั้งที่รู้ว่าจะไม่สามารถทำงานให้สำเร็จได้ ถ้าไม่มีการ สร้างเขื่อนกันดินพังเสียก่อน ก็เป็นเรื่องผิดวิสัยในทางธุรกิจการค้าโดยปกติทั้งสองกรณี นอกจากนั้น การสร้างเขื่อนกันดินพังก็เป็นภาระที่ต้องกระทำเพิ่มขึ้น มิใช่เป็นผลประโยชน์ ที่ผู้ฟ้องคดีจะแสวงหาโดยการนิ่งเฉยไว้ การที่ผู้ฟ้องคดีรับจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต



/ให้แก่...

ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีโดยไม่ทราบว่าจะฟังและจะต้องสร้างเชือกกันดินพังด้วย จึงมิใช่ความรับผิดชอบของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด กรณีผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่าสัญญาจ้างทำ เชือกกันดินพังมิได้ทำเป็นหนังสือ ไม่ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ นั้น เห็นว่า ตามสัญญาข้อ ๑๕ มิได้กำหนดให้ผู้ว่าจ้างต้องสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษโดยทำเป็น หนังสือแต่อย่างใด รวมทั้งกฎหมายมิได้กำหนดให้สัญญาจ้างทำของต้องทำตามแบบ ดังนั้น สัญญาจ้างทำของแม้จะกระทำด้วยวาจา มิได้มีหลักฐานเป็นหนังสือหรือทำเป็นหนังสือ ก็สามารถบังคับได้มีผลผูกพันผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นนิติบุคคลต้องผูกพัน ต่อผู้ฟ้องคดีเมื่อก่อสร้างเชือกกันดินพังเสร็จ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบเงินค่าจ้างก่อสร้าง เชือกกันดินพังให้แก่ผู้ฟ้องคดี และต้องชำระในวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีรับมอบงานที่จ้างนั้น ทั้งนี้ ตามมาตรา ๖๐๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยถือว่าวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการตรวจการจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีตรวจรับมอบงานก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีรับมอบงานก่อสร้างเชือกกันดินพังด้วย เพราะการว่าจ้าง ให้ก่อสร้างเชือกกันดินพังเป็นส่วนเพิ่มเติมพิเศษของสัญญาก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ทั้งนี้ เพื่อให้การก่อสร้างถนนสามารถดำเนินการต่อไปได้และเพื่อให้ถนน มีความสมบูรณ์ จึงต้องถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้รับมอบงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานเชือกกันดินพังพร้อมกัน

สำหรับประเด็นเรื่องเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่าย นั้น เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดี โดยนายจันทร์ ได้มอบหมายให้นายสนธยา หัวหน้าส่วนโยธาของผู้ถูกฟ้องคดี เป็นผู้คำนวณราคาค่าก่อสร้าง นายสนธยาได้คำนวณราคาค่าก่อสร้างโดยดูจากราคากลาง ที่กระทรวงพาณิชย์จัดทำขึ้นได้เป็นเงิน ๕๑๘,๗๘๘.๔๑ บาท ซึ่งนายจันทร์และผู้ฟ้องคดี เห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว จึงได้ตกลงค่าจ้างกันในราคาดังกล่าว ส่วนกรณี นางสาวดารา ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถูกฟ้องคดีให้มาชี้แจงข้อเท็จจริงได้ให้ถ้อยคำ ต่อศาลว่า ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ทราบว่าราคาที่นายสนธยาคำนวณไว้เป็นราคาที่เหมาะสม หรือไม่ จะต้องตรวจสอบจากราคากลางในขณะนั้น หากตรวจสอบแล้วเห็นว่าราคาดังกล่าว ไม่เหมาะสม จะได้มีหนังสือแจ้งให้ศาลทราบต่อไป ซึ่งหลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีก็มิได้ มีหนังสือแจ้งว่าราคาที่นายสนธยาได้คำนวณไว้ไม่เหมาะสมแต่อย่างใด จึงฟังได้ว่าราคาค่าจ้างก่อสร้างเชือกกันดินพังจำนวน ๕๑๘,๗๘๘.๔๑ บาท เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว



/ผู้ถูกฟ้องคดี...

ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องชำระเงินค่าก่อสร้างเชื่อมกันดินพังจำนวน ๕๑๘,๗๘๘.๔๑ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีรับมอบงานคือวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้ชำระเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีในวันดังกล่าว ถือว่าผู้ถูกฟ้องคดี ผิดนัดชำระหนี้ซึ่งเป็นหนี้เงิน ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิเรียกดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดได้ ในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ตามมาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ส่วนกรณีผู้ฟ้องคดีเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายดอกเบี้ยธนาคารซึ่งผู้ฟ้องคดีต้องจ่ายรายเดือน เดือนละ ๔,๑๕๗.๔๑ บาท นับแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๐ จนถึงวันที่ผู้ถูกฟ้องคดี จ่ายเงินให้ผู้ฟ้องคดีด้วย นั้น เห็นว่า ตามสัญญาจ้างมิได้มีข้อตกลงให้ผู้ถูกฟ้องคดี ชำระดอกเบี้ยดังกล่าวไว้ และผู้ฟ้องคดีมีสิทธิเรียกดอกเบี้ยจากผู้ถูกฟ้องคดีเฉพาะในหนี้เงิน ที่ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นหนี้ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีผิดนัดชำระหนี้ดังกล่าวตามมาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เท่านั้น ส่วนกรณีผู้ฟ้องคดีเป็นหนี้ธนาคารและ เสียดอกเบี้ยให้แก่ธนาคาร มิใช่เป็นกรณีผู้ถูกฟ้องคดีเป็นหนี้เงินผู้ฟ้องคดีและ ผิดนัดชำระหนี้ตามมาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง ดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจเรียกดอกเบี้ย จากผู้ถูกฟ้องคดีในหนี้เงินที่ผู้ฟ้องคดีเป็นหนี้ธนาคารได้

ศาลปกครองชั้นต้นจึงพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินค่าจ้างก่อสร้าง เชื่อมกันดินพังจำนวน ๕๑๘,๗๘๘.๔๑ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายในกำหนดสามสิบวัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา ส่วน คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นว่า ไม่เห็นพ้องด้วย กับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เนื่องจาก

๑. การก่อสร้างเชื่อมกันดินพังคลองบางไผ่ตามคำสั่งด้วยวาจาของ นายจันทร์ซึ่งเป็นตัวแทนนิติบุคคลของผู้ถูกฟ้องคดี มิใช่เป็นงานพิเศษตามวัตถุประสงค์ ของข้อ ๑๕ ของสัญญาเลขที่ ๒๐/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๔๐ ดังจะเห็นได้ว่า ก่อนหน้าสัญญานี้ได้มีการทำสัญญาก่อสร้างเชื่อมกันดินพังคลองบางไผ่ ที่ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาจ้าง กับผู้ถูกฟ้องคดีไว้ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๘/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๐ และ การก่อสร้างเชื่อมกันดินพังคลองบางไผ่มีลักษณะเป็นงานขนาดใหญ่ ใช้เงินงบประมาณใน



/การก่อสร้าง...

การก่อสร้างเป็นจำนวนมาก จะต้องผ่านขั้นตอนหลายขั้นตอนก่อนที่จะก่อสร้างได้ กล่าวคือ จะต้องมีการจัดทำแผนพัฒนาตำบล มีการจัดทำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี มีการประกวดราคาก่อสร้างตามระเบียบพัสดุเพื่อทำสัญญาจ้างต่อไป

๒. ก่อนหน้าที่จะทำสัญญาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองบางไผ่ ผู้ฟ้องคดีเคยทำสัญญาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงถนนตลอดจนทำสัญญาจ้างก่อสร้างเขื่อนกันดินพังมาก่อนหลายโครงการด้วยกัน ย่อมจะทราบดีว่าในการก่อสร้างเขื่อนกันดินพังคลองบางไผ่ จะต้องมีการประกวดราคาก่อสร้างและจะต้องทำสัญญาจ้างก่อสร้างเป็นหนังสือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๓๘ อีกทั้งจะต้องทำตามแผนพัฒนาตำบล และจะต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล การที่ผู้ฟ้องคดียอมรับดำเนินการก่อสร้างเขื่อนกันดินพังดังกล่าวโดยไม่ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ จึงเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตเพื่อหลีกเลี่ยงการประมูลราคาก่อสร้างเขื่อนกันดินพัง และหลีกเลี่ยงจากการตรวจงานของคณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้าง และมีลักษณะเป็นการสมยอมกันระหว่างผู้แทนของผู้ถูกฟ้องคดีกับผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการขัดต่อระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ และยังเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน เนื่องจากจะต้องสูญเสียงบประมาณซึ่งเป็นเงินภาษีของประชาชน

๓. ตามสัญญาข้อ ๖ข ผู้ฟ้องคดีต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๔๐ ตามสัญญาข้อ ๗ ผู้ฟ้องคดีมีความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องเสียหายในการก่อสร้างไม่เรียบร้อยภายในสองปี และตามสัญญาข้อ ๑๐ ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีแม้จะเกิดเพราะเหตุสุดวิสัย ผู้ฟ้องคดีจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดี หรือเปลี่ยนแปลงให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้ฟ้องคดีเอง ตามข้อสัญญาแห่งความรับผิดชอบดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบได้ เมื่อผู้ฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างถนน ปรากฏว่าถนนที่ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างแตกร้าวดินทรุดตัวเลื่อนไหลลงคลอง ผู้ฟ้องคดีจะต้องหาวิธีการการก่อสร้างหรือแก้ไขการก่อสร้างมิให้เกิดการแตกร้าวดิน โดยค่าใช้จ่ายของผู้ฟ้องคดีเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ผิดสัญญาในเริ่มแรก กล่าวคือ ไม่เริ่มต้นการก่อสร้างถนนคอนกรีตตั้งแต่ในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๔๐ ตามสัญญาข้อ ๖ข แต่เริ่มต้นก่อสร้างถนนหลังจากนั้นนานถึงสองเดือน (ประมาณหกสิบเอ็ดวัน)



/ผู้ฟ้องคดี...

ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจอ้างคำสั่งด้วยวาจาของนายจันทร์ผู้แทนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างเขื่อนกันดินพังเป็นข้อผูกพันได้ คำสั่งดังกล่าวจึงไม่มีผลผูกพันผู้ถูกฟ้องคดีให้ต้องจ่ายเงินค่าก่อสร้างเขื่อนกันดินพังแต่อย่างใด

๔. การสั่งการของนายจันทร์ไม่เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ จึงเป็นการที่ตัวแทนกระทำการอันหนึ่งอันใดโดยปราศจากอำนาจและทำนอกเหนือขอบอำนาจตามมาตรา ๘๒๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การสั่งการให้ก่อสร้างเขื่อนกันดินพังของนายจันทร์ตัวแทนของผู้ถูกฟ้องคดี จึงไม่ผูกพันผู้ถูกฟ้องคดี

๕. เมื่อการก่อสร้างเขื่อนกันดินพังคลองบางไผ่ มิใช่เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตามสัญญาเลขที่ ๒๐/๒๕๔๐ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๔๐ การที่คณะกรรมการได้ตรวจรับการจ้างงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ย่อมถือไม่ได้ว่าคณะกรรมการได้ตรวจรับการจ้างงานก่อสร้างเขื่อนกันดินพังคลองบางไผ่ด้วย อีกทั้งตามเอกสารการตรวจรับการจ้างงาน รับผิดชอบเฉพาะงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเท่านั้น ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้มีการมอบงานก่อสร้างเขื่อนกันดินพังคลองบางไผ่ ในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ แต่อย่างใด จึงถือไม่ได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีผิดนัดชำระหนี้ค่าก่อสร้างเขื่อนกันดินพังในเงินจำนวน ๕๑๘,๗๘๘.๔๑ บาท ผู้ฟ้องคดีจะคิดดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับตั้งแต่วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น หาได้ไม่

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น ที่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินค่าจ้างก่อสร้างเขื่อนกันดินพังจำนวน ๕๑๘,๗๘๘.๔๑ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับตั้งแต่วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นแก่ผู้ฟ้องคดี เป็นให้พิพากษายกฟ้องของผู้ฟ้องคดี

ผู้ฟ้องคดีทำคำแก้อุทธรณ์ โดยมีสาระสำคัญเช่นเดียวกับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น และขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น

/ศาลปกครอง...



ศาลปกครองสูงสุดออกนั่งพิจารณาคดีเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๖ โดยได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบ คำแถลงการณ์เป็นหนังสือของตุลาการผู้แถลงคดี

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสำนวนคดี กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยแล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๔๐ ผู้ถูกฟ้องคดีโดยนายจันทร์ ประธานกรมกรบริหาร ได้ทำสัญญาเลขที่ ๒๐/๒๕๔๐ จ้างผู้ฟ้องคดีก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลองบางไผ่ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๓๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ในราคา ๑,๔๑๓,๐๐๐ บาท ระยะเวลาในการก่อสร้าง หนึ่งร้อยยี่สิบวัน ตั้งแต่วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๔๐ ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๐ โดยในข้อ ๑๕ ของสัญญากำหนดว่า ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้นอยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ ของสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ให้กำหนดไว้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือตัดทอนลงทั้งปวง ตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือราคาใด ๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกัน ที่จะกำหนดอัตราหรือราคา รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้าง จะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง แต่อาจสงวนสิทธิที่จะดำเนินการตามข้อ ๒๑ ต่อไปได้ ผู้ฟ้องคดีเริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๐ ในระหว่างทำการก่อสร้าง ปรากฏว่าดินข้างถนนด้านเลียบคลองบางไผ่ทรุดตัว และไหลเลื่อนลงคลอง ทำให้ถนนดังกล่าวชำรุดเสียหายและสร้างต่อไม่ได้ นายจันทร์ จึงได้สั่งการด้วยวาจาให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างเชื่อมกันดินพังเลียบคลองบางไผ่ ในส่วนที่ก่อสร้างถนนด้วย โดยให้นายสนธยา หัวหน้าส่วนโยธาของผู้ถูกฟ้องคดี เป็นผู้ออกแบบเชื่อมกันดินพังและประมาณราคาก่อสร้าง ซึ่งได้คำนวณราคาไว้เป็นเงิน ๕๑๘,๗๙๘.๔๑ บาท และได้สั่งให้นายชัยวุฒิ ปลัดของผู้ถูกฟ้องคดีทำข้อบังคับ เสนอสภาของผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อทำการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างก่อสร้างเชื่อมกันดินพัง

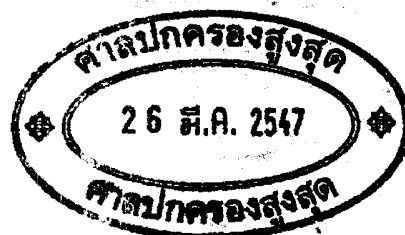


/ให้แก่...

ให้แก่ผู้ฟ้องคดีต่อไป ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการก่อสร้างเชื่อมกันดินพังและถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจนเสร็จตามสัญญาและตามแบบ มีการส่งมอบงานที่จ้างเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๐ ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้แก่ผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๐ แต่มิได้จ่ายเงินค่าก่อสร้างเชื่อมกันดินพังให้แต่อย่างใด

คดีมีประเด็นจะต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับผิดชอบชำระเงินค่าจ้างก่อสร้างเชื่อมกันดินพังให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เป็นจำนวนเงินเท่าไร

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า เหตุแห่งการฟ้องคดีนี้เป็นข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการปฏิบัติในฐานะผู้รับจ้างกับผู้ว่าจ้าง ตามสัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียนคลองบางไผ่ ระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมีหน้าที่และความผูกพันที่ต้องปฏิบัติต่อกันตามสัญญาที่ได้ทำกันไว้ และสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ เนื่องจากมีคู่กรณีฝ่ายหนึ่งคือผู้ถูกฟ้องคดีเป็นหน่วยงานทางปกครอง และวัตถุประสงค์ของสัญญาเพื่อจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค ทั้งข้อตกลงในสัญญาหลายข้อก็มีลักษณะให้รัฐมีสิทธิพิเศษในทางสัญญาเหนือเอกชนคู่สัญญา กรณีจึงมีประเด็นต้องวินิจฉัยในเบื้องต้นว่า การที่นายจันทร์ ประธานกรรมการบริหารของผู้ถูกฟ้องคดีสั่งให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างเชื่อมกันดินพัง เป็นการสั่งให้ทำงานพิเศษตามสัญญาข้อ ๑๕ หรือไม่ เห็นว่า การที่นายจันทร์ซึ่งเป็นผู้แทนของผู้ถูกฟ้องคดีตามกฎหมายและเป็นผู้ว่าจ้างตามสัญญานี้ ได้สั่งให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้รับจ้างทำการก่อสร้างเชื่อมกันดินพังตามแบบและราคาที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนด เพื่อป้องกันการทรุดตัวของดินและสามารถก่อสร้างถนนต่อไปได้นั้น ถือได้ว่าเป็นกรณีที่ผู้ว่าจ้างสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา และงานพิเศษที่ผู้ถูกฟ้องคดีสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทำนั้นอยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญาตามข้อตกลงในสัญญาข้อ ๑๕ แล้ว ทั้งนี้เนื่องจากหากไม่ทำการก่อสร้างเชื่อมกันดินพังเสียก่อน ก็จะไม่สามารถสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียนคลองบางไผ่อันเป็นวัตถุประสงค์ของสัญญาต่อไปได้ การสร้างเชื่อมกันดินพังจึงเป็นงานพิเศษที่อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญาที่ผู้ว่าจ้างสั่งให้ทำได้ตามสัญญาข้อ ๑๕ และข้อตกลงเรื่องการสร้างเชื่อมกันดินพังย่อมถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ แม้จะเป็นการตกลงกันด้วยวาจาไม่มีการทำสัญญาเป็นหนังสือก็ตาม



/แต่ข้อตกลง...

แต่ข้อตกลงดังกล่าวมีลักษณะเป็นสัญญาจ้างทำของซึ่งมาตรา ๕๘๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มิได้กำหนดให้สัญญาดังกล่าวต้องทำเป็นหนังสือแต่อย่างใด ดังนั้นผู้รับจ้างจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม และเมื่อทำการก่อสร้างเขื่อนเสร็จก็มีสิทธิที่จะได้รับชำระค่าจ้างเป็นการตอบแทนตามสัญญาที่ตกลงกัน

ส่วนจำนวนเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องชำระเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีนั้น เนื่องจากการสั่งให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างเขื่อนกันดินพัง ผู้ถูกฟ้องคดีได้จัดทำแบบแปลนและคำนวณราคาค่าก่อสร้างเขื่อนไว้เป็นเงิน ๕๑๘,๗๘๘.๔๑ บาท โดยผู้ฟ้องคดีก็ยอมรับและทำการก่อสร้างเขื่อนกันดินพังตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีสั่ง กรณีจึงเป็นเรื่องที่คู่สัญญาตกลงราคาค่าจ้างสำหรับงานพิเศษดังกล่าวกันได้ จึงต้องบังคับไปตามข้อตกลงนั้นตามสัญญาข้อ ๑๕ กล่าวคือ ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องชำระค่าจ้างก่อสร้างเขื่อนกันดินพังจำนวน ๕๑๘,๗๘๘.๔๑ บาทให้แก่ผู้ฟ้องคดีนับแต่วันที่ส่งมอบงานคือ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ชำระเงินค่าจ้างดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงตกเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ซึ่งผู้ฟ้องคดีสามารถเรียกดอกเบี้ยระหว่างผิดนัดได้

ที่ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า

๑. การก่อสร้างเขื่อนกันดินพังมิใช่เป็นงานพิเศษตามสัญญาข้อ ๑๕ เนื่องจากเป็นงานขนาดใหญ่ใช้งบประมาณมาก และก่อนก่อสร้างจะต้องผ่านขั้นตอนการจัดทำแผน การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ และต้องทำสัญญาก่อนนั้น เห็นว่า งานพิเศษตามสัญญาข้อ ๑๕ จะต้องพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของงานนั้นเองว่ามีขึ้นเพื่อเหตุใด อยู่ในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญาหรือไม่ มิใช่พิจารณาจากขนาดหรือมูลค่าของงาน คดีนี้การก่อสร้างเขื่อนมีความจำเป็นเพื่อป้องกันดินพังทลายและสามารถสร้างถนนได้ การสร้างเขื่อนกันดินพังจึงเป็นงานพิเศษตามสัญญาข้อ ๑๕ ส่วนขั้นตอนการจัดทำแผน การจัดทำงบประมาณประจำปี ตลอดจนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุเป็นขั้นตอนการปฏิบัติภายในของหน่วยงานด้วยตนเอง หน่วยงานจะนำเหตุผลดังกล่าวมาปฏิเสธความรับผิดชอบตามสัญญาต่อบุคคลภายนอกซึ่งเป็นคู่สัญญาหาได้ไม่

๒. ผู้ฟ้องคดีเคยรับจ้างงานกับผู้ถูกฟ้องคดีมาก่อน ย่อมทราบขั้นตอนการปฏิบัติของทางราชการเป็นอย่างดี การที่ผู้ฟ้องคดียอมรับดำเนินการสร้างเขื่อนกันดินพังโดยไม่ผ่านขั้นตอนเหล่านั้น เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต เพื่อหลีกเลี่ยงการประมูลราคา



/ค่าก่อสร้าง...

คำก่อสร้างเชื่อมกันดินพังและการตรวจงานของคณะกรรมการตรวจการจ้าง และมีลักษณะเป็นการสมยอมกันระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้แทนผู้ถูกฟ้องคดี อันเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน นั้น เห็นว่า การก่อสร้างเชื่อมกันดินพังมีความจำเป็นและทำเพื่อประโยชน์สาธารณะ ถือเป็นงานพิเศษตามสัญญาข้อ ๑๕ การที่ผู้ฟ้องคดีทำการก่อสร้างเชื่อมกันดินพังจึงเป็นการปฏิบัติตามสัญญา มิใช่เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตเพื่อหลีกเลี่ยงการประมูลราคาและการตรวจงานของคณะกรรมการตรวจการจ้างแต่อย่างใด นอกจากนั้นข้อตกลงที่ให้สร้างเชื่อมก็เกิดขึ้นหลังจากมีการทำสัญญาก่อสร้างถนนและผู้ฟ้องคดีได้ทำการก่อสร้างถนนไปบางส่วนแล้ว แต่เกิดการทรุดตัวของดินทำให้สร้างถนนต่อไปไม่ได้ จำเป็นต้องสร้างเชื่อมเพื่อกันดินพัง ผู้ถูกฟ้องคดีจึงสั่งให้ผู้ฟ้องคดีสร้างเชื่อมกันดินพัง อันเป็นไปตามข้อตกลงข้อ ๑๕ ของสัญญา ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงใด ๆ ว่าคู่สัญญาได้สมรู้ร่วมคิดกันมาตั้งแต่แรก หรือมีการรู้ล่วงหน้ามาก่อนว่า หากก่อสร้างถนนแล้วดินจะทรุดตัวต้องสร้างเชื่อมเพิ่ม โดยนายสนธยา อดีตหัวหน้าส่วนโยธาของผู้ถูกฟ้องคดีให้การว่า ถนนเลียบคลองบางไผ่เดิมเป็นถนนหินคลุก เคยมีโครงการสร้างเชื่อมกันดินพังช่วงหัวโค้งของถนนมาก่อนหน้านี้ เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีการกัดเซาะตลิ่ง โดยคนเป็นผู้เขียนแบบ โครงการดังกล่าวผ่านการอนุมัติของสภาและมีการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งตนเข้าใจว่าถนนเลียบคลองบางไผ่คงจะไม่พังในแนวตลิ่งอีก ต่อมา เมื่อมีการจัดทำโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองบางไผ่ โดยตนเป็นผู้เขียนแบบ จึงมิได้กำหนดเรื่องการสร้างเชื่อมกันดินพังไว้ในแบบด้วย โครงการดังกล่าวได้มีการเสนอเรื่องตามขั้นตอนจนผ่านความเห็นชอบของสภาของผู้ถูกฟ้องคดีและมีการทำสัญญาจ้างก่อสร้างในที่สุด แสดงว่าในการจัดทำโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตดังกล่าวในส่วนของผู้ว่าจ้างตั้งแต่ระดับเจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร และสมาชิกสภา ต่างก็ได้คาดการณ์มาก่อนว่าถนนจะทรุดตัวต้องสร้างเชื่อมกันดินพังด้วย กรณียังฟังไม่ได้ว่ามีการสมยอมกันระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้แทนของผู้ถูกฟ้องคดีแต่อย่างใด

๓. ตามสัญญาข้อ ๑๐ ผู้ฟ้องคดีจะต้องรับผิดชอบความเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีแม้จะเกิดเพราะเหตุสุดวิสัย เมื่อผู้ฟ้องคดีก่อสร้างถนนแล้วเกิดการแตกร้าวดินทรุดตัว ผู้ฟ้องคดีจึงต้องหาวิธีการก่อสร้างหรือแก้ไขการก่อสร้างมิให้เกิดการแตกร้าวดินโดยเสียค่าใช้จ่ายเอง โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ผิดสัญญาเอง



/มาตั้งแต่...

มาตั้งแต่แรกทีเริ่มงานก่อสร้างล่าช้าผิดไปจากข้อตกลงตามสัญญาถึง ๒ เดือน นั้น เห็นว่า การที่ดินทรุดตัวจนทำให้ก่อสร้างถนนต่อไปไม่ได้ มิใช่เป็นเรื่องความเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างซึ่งผู้รับจ้างจะต้องหาทางแก้ไขโดยเสียค่าใช้จ่ายเอง ตามสัญญาข้อ ๑๐ แต่อย่างใด แต่เป็นเรื่องความผิดพลาดของตัวโครงการที่คำนวณไว้ ไม่เหมาะสมทำให้ก่อสร้างถนนตามสัญญาไม่ได้ ต้องมีการแก้ไขงานเพิ่มเติม อันเป็นเรื่องที่จะต้องบังคับกันตามสัญญาข้อ ๑๕ ในเรื่องผู้ว่าจ้างสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษ ซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญาโดยคู่สัญญาดตกลงราคากันได้

๔. การสั่งการให้สร้างเขื่อนของนายจันทร์ไม่เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ จึงเป็นเรื่องตัวแทนกระทำการโดยปราศจากอำนาจและทำนอกเหนือขอบอำนาจ ตามมาตรา ๘๒๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงไม่ผูกพันผู้ถูกฟ้องคดี นั้น เห็นว่า ตามมาตรา ๖๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ บัญญัติให้ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้แทนขององค์การบริหารส่วนตำบล การที่กฎหมายกำหนดเรื่องผู้แทนไว้ก็เนื่องมาจากส่วนราชการต่าง ๆ ของรัฐซึ่งเป็นนิติบุคคล แม้จะมีอำนาจหน้าที่เป็นของตนเอง แต่ก็ไม่สามารถใช้อำนาจกระทำการต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง เนื่องจากนิติบุคคลเป็นบุคคลในนามธรรม มิได้มีตัวตนหรือมีชีวิตจิตใจจริง ๆ จึงต้องมีบุคคลธรรมดาเป็นผู้ใช้อำนาจกระทำการต่าง ๆ แทนตนและในนามของตน การใด ๆ ที่ผู้แทนใช้อำนาจกระทำแทนนิติบุคคลไปแล้ว ย่อมมีผลผูกพันนิติบุคคลนั้นเสมอ บุคคลธรรมดาซึ่งกฎหมายเรียกว่า ผู้แทน จึงเป็นเครื่องมือในการแสดงเจตนาและการกระทำของนิติบุคคล ในกรณีนี้ การที่นายจันทร์ในฐานะประธานกรรมการบริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักใหญ่สั่งให้ก่อสร้างเขื่อนกันดินพัง ถือได้ว่าเป็นการสั่งการ ตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดโดยชอบ จึงมีผลผูกพันผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว จึงมิใช่ เป็นการกระทำในลักษณะตัวการตัวแทนตามหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แต่อย่างใด

๕. การก่อสร้างเขื่อนกันดินพังมิใช่เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างถนน ดังนั้น การที่คณะกรรมการได้ตรวจรับงานก่อสร้างถนน ถือไม่ได้ว่าเป็นการตรวจรับ การก่อสร้างเขื่อนกันดินพังด้วย ผู้ฟ้องคดีจึงยังมิได้ส่งมอบงานก่อสร้างเขื่อนกันดินพังในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ จึงยังถือไม่ได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีผิดนัดชำระหนี้ค่าก่อสร้างเขื่อนกันดินพัง ที่ผู้ฟ้องคดีจะคิดดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ได้นั้น



/เห็นว่า...

เห็นว่า การก่อสร้างเชื่อมกันดินพังเป็นงานพิเศษตามสัญญาข้อ ๑๕ และเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาที่ได้วินิจฉัยไว้แล้ว เมื่อคณะกรรมการได้ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างถนนเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ย่อมถือได้ว่าได้ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างเชื่อมกันดินพังด้วย เมื่อผู้ถูกฟ้องคดียังไม่ชำระค่าก่อสร้างเชื่อมกันดินพังจึงถือว่าเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้เงินนับแต่วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ แล้ว

อาศัยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องรับผิดชอบเงินค่าจ้างก่อสร้างเชื่อมกันดินพังจำนวน ๕๑๘,๗๘๘.๔๑ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับตั้งแต่วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น ที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษานั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

นายดำริ วัฒนสิงหะ

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ตุลาการเจ้าของสำนวน

นายเฉลิมชัย วสินนท์

ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

นายจรัญ หัตถกรรม

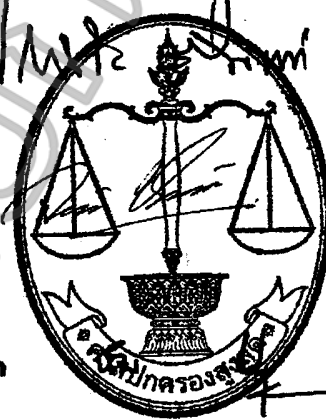
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

พลเอก นิยม ตันสนาคม

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายพีระพล เชาวนศิริ

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



ตุลาการผู้แถลงคดี : นายจิรศักดิ์ จิรวดี

